

통 보

1. 제 목 : 담보부채권 매입대금 평가 관련 현가할인율 및 할인기간의 적용 근거 등 내규화 필요
2. 소관부점 : ○○○○처
3. 내 용 :

가. 업무개요

○○○○처는 금융회사 재무건전성 개선 및 채무자 재기지원 기반 마련을 위해 민간금융회사로부터 담보부채권을 확정가 또는 잔여이익 배분확정가 방식으로 인수하는 업무를 수행하고 있다.

이 때 담보부채권의 매입대금은 「부실채권인수업무규정」(이하 “인수 규정”이라 한다) 제9조에 따라 매각금융회사등과 공사가 합의하여 선정한 평가기관(이하 “평가기관”이라 한다)이 제시한 가격으로 하고 있고, 평가기관은 [표 1]과 같이 회수예상액을 공사에서 제시한 현가할인율·할인기간으로 현재가치를 평가하는 현금흐름할인법을 적용하여 매입대금을 산정하고 있다.

[표 1] 평가기관의 매입대금 평가 산식

$$\frac{[\text{예상낙찰가액} - \text{예상경매비용} - \text{선순위채권액} + \text{기타 회수금액}]}{(1 + \text{현가할인율})^{\text{할인기간}}}$$

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「내규관리규정」 제2조 제1호에 따르면 내규란 업무절차 등에 관하여 계속적인 구속력을 가진 규범으로서 내부 결정으로 성문화된 것을 말하며,

같은 규정 제3조에 따르면 공사 업무에 관하여 계속적 구속력을 가지는
규범 및 기준은 원칙적으로 내규의 형식으로 하여야 한다.

따라서, 담보부채권 인수 시 매입대금 평가와 관련하여 현가할인율과
할인기간의 적용 및 산정, 적정성 점검 등의 업무 기준은 내규화하여
수행하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 현가할인율 및 할인기간의 적용 근거 마련 필요

그런데 감사대상기간 동안 인수한 담보부채권 2,954개 차주(매입대금
538,057백만 원)에 대한 평가기관의 매입대금 산정 현황을 점검한 결과

2021. 12. 17. ●●은행으로부터 인수한 채무자 ◆◆◆의 담보물
(근린상가)의 경우 [표 2]와 같이 △△회계법인에서 회수예상액 538백만 원을
공사가 제시한 현가할인율 9% 및 할인기간 8개월¹⁾로 할인하여 평가한
509백만 원과, △△회계법인에서 회수예상액 493백만 원을 동일한 방식
으로 평가한 466백만 원의 평균인 487백만 원으로 매입대금을 산정하는 등

[표 2] 평가기관별 매입대금 산정 내역

(단위 : 백만 원)

1) (현가할인율 9%) 잔여이익배분확정기 기타 담보물 9% 적용
(할인기간 8개월) 既 경매신청한 건으로 1회차 경매일 추정(양도자산 확정일로부터 2개월) 및
추정낙찰회차(5회차, 4개월 가산), 낙찰 후 배당까지 기간(2개월 가산) 반영하여 8개월 적용

평가기관	감정 평가액	예상 낙찰률	선순위 채권	기타 회수금	회수 예상액	현가 할인율	할인 기간	현재 가치
△△ 회계법인	1,629	35.92%	57	10	538	9%	8개월	509
●● 회계법인	1,629	33.08%	57	11	493	9%	8개월	466

* 2개 회계법인의 예상 낙찰률과 기타 회수금이 상이하여 평가금액에 차이 발생

담보부채권 인수 시 평가기관에서 회수예상액을 현재가치로 할인할 때 사용한 현가할인율과 할인기간은 [표 3]과 같이 공사가 제시한 값을 사용하고 있었다.

[표 3] 담보부채권 평가 시 적용 현가할인율 및 할인기간

◇ 현가할인율(2021. 2월 기준)

- (확정가 인수) 아파트 7%, 기타 담보물 8%
- (잔여이익배분확정가 인수) 아파트 8%, 기타 담보물 9% (확정가 + 1%p)

▪ 확정가 인수 현가할인율 산정 내역

- 아파트 7% = 조달금리 1.2% + 관리비용 3.6% + 리스크프리미엄 2.2%
- 기타담보물 8% = 조달금리 1.2% + 관리비용 3.6% + 리스크프리미엄 3.2%

* 조달금리 1.2% : 2020년도 매월 말 공사채(AAA) 3년물 시가평가기준수익률 12개 산술평균
관리비용 3.6% : 2018년~2020년 채권매입액 대비 인건비, 채권평가비, 근저당권이전비 비율
리스크프리미엄 2.2%, 3.2% : 공사에서 설정하는 목표 이윤

◇ 할인기간(2021. 3월 기준)

- (기본가정) 양도자산확정일 ~ 배당기일 13개월
- (지연원인별 가정) 1회 유찰 시 1개월 추가, 채무자겸 소유자 폐문부재 시 3개월 추가, 개인회생 시 12개월 추가

▪ 기본가정 13개월 산정 내역

- 양도자산확정일 ~ 계약체결일 1개월
- 계약체결일 ~ 경매개시결정일 1개월
- 경매개시결정일 ~ 1차매각기일 9개월
- 예상낙찰기일 ~ 배당기일 2개월

매입대금 평가에 사용되는 변수 중 감정평가액, 낙찰률, 선순위 채권액 등은 외부적 요인에 해당되지만, 현가할인율(공사 자금조달 비용

+ 인건비 등 관리비용 + 적정이윤 반영) 및 할인기간(공사 실제회수 소요기간)은 공사 내부적 요인에 해당되어 공사가 제시하고 있음에도

현가할인율 등의 제시근거 및 그 산정방식이 인수 규정에 정함이 없는 바, 객관성 및 일관성을 확보하기 위한 최소한의 내용은 내규화할 필요가 있다.

(2) 현가할인율 및 할인기간 점점 주기 내규화 필요

한편, 현재 공사가 회계법인에 제공하고 있는 현가할인율은 2021년 2월에 조달금리, 관리비용, 리스크프리미엄을 반영하여 산출하였는데

조달금리의 경우 2020년도 매월 말 공사채(AAA) 3년물 시가평가 기준수익률 12개를 산술평균하여 1.2%로 반영하였으나, 감사일 현재 (2022. 5. 17.) 공사채(AAA) 3년물 금리는 3.363%로 설정 당시 대비 2.163%p 상승하는 등 시장상황이 급변하고 있고

관리비용의 경우 [표 4]와 같이 당시 소요 비용 분석에서도 연도별 관리비용율이 2018년 3.4%에서 2019년 2.9%, 2020년 5.1%로 해마다 차이가 큰 것으로 나타나고 있으나, 현재 현가할인율과 할인기간의 점점 주기에 대해 정함이 없어 2015년과 2021년 검토 이후 주기적인 점검이 적절하게 이루어지고 있지 않은 상황이다.

[표 4] 담보부채권 인수 소요 비용 산출 현황

◇ ○○○○처 담보채권 할인율 적정성 검토

(「일반담보채권 인수조건 변경 승인」(○○○○처-798, 2021. 2. 9.))

(단위 : 억 원)

구분	2018년	2019년	2020년	합 계
관리비용 (A)	52	90	83	225
인건비	37	54	54	145
채권평가비용	12	24	13	49
근저당권이전비용	3	12	16	31
매입액 (B)	1,542	3,099	1,613	6,254
관리비용율 (A/B)	3.4%	2.9%	5.1%	3.6%

따라서, 현가할인율 및 할인기간이 시장 상황의 변동성을 합리적으로 반영하도록 점검 주기 등에 대해 내규화할 필요가 있다²⁾.

[소관부점 의견] ○○○○처는 매입대금 평가 시 현가할인율 및 할인기간 적용과 관련하여 업무기준 등의 내규화 필요성에 동의하였으며 구체적인 내규화 방안 및 내용에 대해 검토하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

○○○○처장은 담보부채권 매입대금 평가 시 공사가 현가할인율과 할인기간을 제시할 수 있는 근거를 내규에 명시하고, 현가할인율과 할인기간 산정방식 및 점검 주기에 대한 내규화 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

* 내규 개정에 대한 개선요구 사항이나 채권인수처에서 구체적인 내규 반영 방안 등에 대한 검토가 필요하여 통보 조치하고자 함

2) 「가계재기 지원 실태」 특정감사(2020. 4월)에서 현가할인율과 할인기간을 시장상황에 맞게 주기적으로 점검할 수 있는 방안을 마련하도록 조치요구하였고, 이에 ○○○○처에서는 현가할인율은 반기, 할인기간은 연간 점검하겠다는 방안을 보고하였으나, 현가할인율은 2021. 2월, 할인기간은 2021. 3월에 점검한 이후 정기적으로 점검하지 않고 있음